

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2348/2536

บริษัท ไทย เม็กซ์อินดัสตรีส์ จำกัด
กรมศุลกากร กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 193/26, มาตรา 193/30

ป.ร.ษฎากร มาตรา 30

พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา 10

การที่เจ้าพนักงานกรมศุลกากรได้รับมอบหมายให้เรียกเก็บภาษีการค้าและภาษี
บำรุงเทศบาลแทนกรมสรรพากร เจ้าพนักงานกรมศุลกากรก็มีได้รับมอบหมายและ
ไม่อาจรับมอบหมายให้เป็นคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามประมวลรัษฎากร เจ้า
พนักงานกรมศุลกากรประเมินอากรขาเข้าภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาล โจทก์ได้
แต่โต้แย้งการประเมินไว้ด้านหลังของใบขนสินค้าขาเข้าเพื่อสงวนสิทธิในการเรียก
ร้องขอคืนอากร ตามมาตรา 10 วรรคห้าแห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.
2469เท่านั้น แต่ไม่ได้อุทธรณ์การประเมินต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามที่
ประมวลรัษฎากร มาตรา 30 บัญญัติไว้ จึงไม่เป็นการอุทธรณ์การประเมินต่อคณะ
กรรมการพิจารณาอุทธรณ์ เมื่อโจทก์มิได้ปฏิบัติตามขั้นตอนตามประมวลรัษฎากร
มาตรา 30 โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องและที่ศาลภาษีอากรกลางรับวินิจฉัยเรื่องการเรียก
เก็บภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาลว่าเป็นการถูกต้องหรือไม่จึงเป็นการไม่ชอบ
การเรียกเงินอากรขาเข้าที่เกินคืนตามมาตรา 10 วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติ
ศุลกากร พ.ศ. 2469 มีกำหนดอายุความ 2 ปี นับแต่วันที่น่าเข้า ปราบกฏว่าระหว่างปี
2525 ถึง 2527 โจทก์นำเข้า 10 ครั้งครั้งสุดท้ายนำเข้าเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2527

โจทก์ฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2532 เกินกว่า 2 ปี คดีโจทก์ส่วนนี้จึงขาดอายุความเมื่อมีกฎหมายกำหนดอายุความไว้โดยเฉพาะแล้วจะนำอายุความ 10 ปี ตามมาตรา 164 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับหาได้ไม่ และเมื่อการฟ้องเรียกเงินอากรขาเข้าอันเป็นหนี้ประฐานขาดอายุความแล้วสิทธิเรียกร้องในเรื่องดอกเบี้ยอันเป็นส่วนอุปกรณ์ก็ย่อมขาดอายุความไปด้วยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 190 ที่ใช้บังคับในขณะยื่นฟ้อง

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า ในระหว่างปี 2525 ถึง 2527 โจทก์ได้ส่งน้ำมันปาล์ม อาร์.บี.ดี. จากประเทศมาเลเซียเข้ามาเฉพาะที่มีปัญหาจำนวน 10 ครั้ง ซึ่งในขณะนั้นตามพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2503 ที่แก้ไขแล้วในพิกัดอัตราหมวด 3 ตอนที่ 15 ประเภทที่ 15.07 ค. ประกอบด้วยประกาศกระทรวงการคลังที่ ศก.7/2525 จะต้องเสียอากรขาเข้าชนิดไม่พึงบริโภคเพียงลิตรละ 1.32 บาท ของจำนวนของ และอากรพิเศษอีกร้อยละ 10 ของอากรดังกล่าวตามประกาศกระทรวงการคลังที่ ศก.11/2525 และจะต้องเสียภาษีการค้าเพียงร้อยละ 1.5 ของรายรับในวันจำหน่ายสินค้า ซึ่งถือเกณฑ์ในวันนำเข้า ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นภาษีการค้า (ฉบับที่ 54) พ.ศ. 2517 มาตรา 7(4) เพราะน้ำมันปาล์ม อาร์.บี.ดี. ไม่ใช่สินค้าประเภทน้ำมันปรุงอาหารตามบัญชี 1 หมวด 1(5) และไม่เป็นสินค้าที่ระบุในบัญชีที่ 1 บัญชีที่ 2 และบัญชีที่ 3 หายพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวกับภาษีบำรุงเทศบาลร้อยละ 10 ของภาษีการค้าในอัตราดังกล่าว แต่พนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยที่ 1 ได้เรียกเก็บเงินอากรขาเข้าในอัตราปกติที่ใช้กับน้ำมันปาล์มชนิดที่พึงบริโภค โดยเก็บเงินอากรขาเข้าลิตรละ 2 บาท กับอากรพิเศษอีกร้อยละ 10 ของอากรขาเข้าในอัตราดังกล่าว และเรียกเก็บภาษีการค้าแทน

จำเลยที่ 2 ร้อยละ 7 กับภาษีบำรุงเทศบาลร้อยละ 10 ของภาษีการค้าดังกล่าว โจทก์ได้ชำระภาษีอากรที่จำเลยเรียกเก็บไปก่อน โดยทำบันทึกสงวนสิทธิที่จะเรียกร้องเงินที่เรียกเก็บเกินคืนในภายหลัง และจำนวนภาษีอากรที่จำเลยเรียกเก็บเกินตามใบขนสินค้าฯ แต่ละครั้งรวม 10 ครั้งเป็นน้ำมันปาล์มรวม 10,789,305.14 ลิตร เป็นเงินภาษีอากรที่จำเลยเรียกเก็บรวม 22,181,512.90 บาท น้ำมันปาล์มที่โจทก์นำเข้านั้นต่อมาจำเลยได้ประเมินเรียกเก็บภาษีอากรเพิ่มบ้างลดบ้าง ตลอดจนคืนอากรที่โจทก์แยกเป็นสเดียรินส่งกลับไปต่างประเทศให้แก่โจทก์ตามพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2482 มาตรา 19 ทวิบ้าง เป็นเหตุให้น้ำมันปาล์มและจำนวนเงินภาษีอากรขาเข้าลดลงจากเดิมซึ่งสรุปได้ว่า จำเลยที่ 1 เรียกเก็บอากรขาเข้า และอากรพิเศษจากโจทก์เกินไป 5,063,954.25 บาท จำเลยที่ 2 เรียกเก็บภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาลจากโจทก์เกินไป 5,842,004.88 บาท ขอให้บังคับจำเลยที่ 1 ชำระเงินให้โจทก์ 7,051,929.02 บาท พร้อมทั้งดอกเบี้ยของเงินค่าอากรขาเข้าและอากรพิเศษที่เรียกเก็บเกินจำนวน 5,063,954.25 บาท ให้จำเลยที่ 2 ชำระเงินให้โจทก์ 8,104,649.44 บาท พร้อมทั้งดอกเบี้ยของเงินค่าภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาลที่เรียกเก็บเกินจำนวน 5,842,004.88 บาท นับต่อจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า ฟ้องของโจทก์ขาดอายุความแล้ว และในส่วนของภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาล โจทก์มิได้อุทธรณ์หรือโต้แย้งคัดค้านการประเมินต่อจำเลยทั้งสองภายในกำหนดเวลา 30 วัน นับแต่วันที่โจทก์ทราบการประเมินตามใบขนสินค้าฯ แต่ละฉบับ ดังนั้น ในส่วนของภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาลโจทก์จึงไม่มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลภาษีอากรกลาง และไม่มีสิทธิได้รับคืนเงินค่าภาษี

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษายกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลาง

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปัญหาแรกที่จะวินิจฉัยคือ โจทก์มีอำนาจฟ้องเรียกคืนภาษี การค้าและภาษีบำรุงเทศบาลหรือไม่ เห็นว่า เมื่อโจทก์สำแดงปริมาณน้ำมันปาล์มไว้ในใบขนสินค้าเพื่อเสียภาษีอากรในแต่ละครั้ง แล้วเจ้าพนักงานของจำเลยที่ 1 ได้ประเมินอากรขาเข้าภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาลในแต่ละครั้งดังกล่าว โจทก์ก็ได้แต่โต้แย้งการประเมินไว้ที่ด้านหลังของใบขนสินค้าในแต่ละครั้งนั้นเพื่อสงวนสิทธิในการเรียกร้องขอคืนเงินอากรตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 10 วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 เท่านั้นแต่มิได้อุทธรณ์การประเมินต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามที่ประมวลรัษฎากร มาตรา 30 บัญญัติไว้ แม้เจ้าพนักงานของจำเลยที่ 1 จะได้รับมอบหมายให้เรียกเก็บภาษีการค้า และภาษีบำรุงเทศบาลแทนจำเลยที่ 2 เจ้าพนักงานของจำเลยที่ 1 ก็มีได้รับมอบหมายและไม่อาจรับมอบหมายให้เป็นคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามประมวลรัษฎากรการโต้แย้งเพื่อสงวนสิทธิในการเรียกร้องขอคืนเงินภาษีอากรของโจทก์จึงไม่เป็นการอุทธรณ์การประเมินต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์แม้เมื่อเจ้าพนักงานของจำเลยที่ 1 ตรวจพบว่าในบางครั้งที่สินค้าที่โจทก์นำเข้าจริงมีจำนวนมากกว่าที่โจทก์แจ้งไว้ในใบขนสินค้าแล้วเจ้าพนักงานของจำเลยที่ 1 ได้แจ้งประเมินภาษีเพิ่มเติม โจทก์ก็มิได้อุทธรณ์การประเมินต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เช่นกันเมื่อโจทก์มิได้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ประมวลรัษฎากร มาตรา 30 บัญญัติไว้ว่า ต้องอุทธรณ์การประเมินต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ก่อน โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องเรียกคืนภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาลกับดอกเบี้ย ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. 2528 มาตรา 8 ที่ศาลภาษีอากรกลางรับวินิจฉัยในเรื่องการเรียกเก็บภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาลของจำเลยว่าเป็นการถูกต้องหรือไม่ จึงเป็นการมิชอบ

ส่วนเรื่องอายุความการเรียกเงินอากรขาเข้าส่วนที่เกินคื่นพร้อมดอกเบี๊ยนนั้น ศาลฎีกาเห็นว่า สินค้าที่โจทก์นำเข้าทั้ง 10 ครั้งนี้ เป็นการนำเข้าในระหว่างปี 2525 ถึง 2527 โดยครั้งสุดท้ายโจทก์นำเข้าเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2527 โจทก์ฟ้องคดีนี้ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2532 เกินกว่า 2 ปี นับจากวันที่นำเข้าของเข้า คดีโจทก์ในส่วนนี้จึงขาดอายุความตามพระราชบัญญัติศุลกากรพ.ศ. 2469 มาตรา 10 วรรคห้า ซึ่งเป็นกฎหมายที่ได้กำหนดอายุความในการเรียกร้องขอคืนเงินอากรเพราะเหตุที่ได้เสียไว้เกินจำนวนที่พึงต้องเสียจริงไว้โดยเฉพาะแล้ว หาใช่ไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้จึงต้องมีอายุความ 10 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 164 ที่ใช้บังคับ ในขณะที่ยื่นฟ้องตามที่โจทก์กล่าวอ้างไม่ เมื่อการฟ้องเรียกเงินอากรขาเข้าอันเป็นส่วน ประธานขาดอายุความ สิทธิเรียกร้องในเรื่องดอกเบี๊ยนอันเป็นส่วนอุปกรณ์ก็ย่อมขาด อายุความไปด้วยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 190 ที่ใช้บังคับขณะ ยื่นฟ้องโจทก์จึงไม่อาจฟ้องเรียกเงินอากรขาเข้าและดอกเบี๊ยนคืน ปัญหาตามอุทธรณ์ ของโจทก์และปัญหาอื่นจึงไม่จำต้องวินิจฉัยที่ศาลฎีกาอากรกลางพิพากษายกฟ้อง โจทก์นั้น ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วยในผล"

พิพากษายืน

(เพ็ญ เพ็ญนิติ-เจริญ นิลเอสงฆ์-สุวรรณ ตระการพันธุ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น

ปัญหาที่น่าพิจารณาและเพื่อเป็นแนวทางหรือข้อคิดสำหรับผู้เกี่ยวข้องให้มีการพัฒนาหรือแก้ไขกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภาษีการค้าเดิม) และภาษีบำรุงเทศบาลที่กรมศุลกากรได้รับมอบหมายจากกรมศุลกากรให้เรียกเก็บจากผู้นำเข้าซึ่งสินค้านั้น ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประเมินภาษีส่วนนี้ ซึ่งประเมินโดยเจ้าพนักงานของกรมศุลกากร แต่ถือว่าเป็นเจ้าพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากรด้วยซึ่งมีปัญหาทางปฏิบัติสำหรับผู้นำเข้าหรือผู้ถูกประเมินมาก เพราะแม้ทราบหลักการแห่งกฎหมาย แต่การอุทธรณ์การประเมินในทางปฏิบัติก็ยังมีปัญหา เนื่องจากเข้าใจว่าเมื่อเจ้าพนักงานประเมินคือพนักงานเจ้าหน้าที่หรือข้าราชการของกรมศุลกากร ฉะนั้นการอุทธรณ์หรือการโต้แย้งการประเมินก็ควรอุทธรณ์ต่อผู้บริหารของกรมสรรพากรเป็นสำคัญ แต่ศาลฎีกาได้วินิจฉัยมาหลายเรื่องแล้วว่า เจ้าพนักงานของกรมศุลกากรมิได้รับมอบหมายและไม่อาจรับมอบหมายให้เป็นคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามประมวลรัษฎากรได้ ซึ่งคำพิพากษาศาลฎีกาตามหัวข้อหมายเหตุนี้ยังคงเดินตามและวินิจฉัยชัดเจนยิ่งขึ้น ตามคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้ คงอธิบายขยายความได้ว่าเมื่อเจ้าพนักงานประเมินของกรมศุลกากรประเมินให้ผู้นำเข้าเสียภาษีอากรเพิ่มขึ้นซึ่งประกอบด้วยอากรขาเข้า ภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาลเมื่อโจทก์ไม่เห็นด้วยกับการประเมิน โจทก์จะต้องดำเนินการ 2 ประการ ประการที่ 1. โต้แย้งการประเมินไว้ที่ด้านหลังใบขนสินค้าขาเข้าเพื่อสงวนสิทธิในการเรียกอากรขาเข้าคืน ตามพระราชบัญญัติศุลกากรฯ มาตรา 10 วรรคห้า นอกจากนี้ โจทก์อาจอุทธรณ์การประเมินส่วนนี้ต่ออธิบดีกรมศุลกากรหรือฟ้องคดีต่อศาลภาษีอากรขอคืนอากรขาเข้าก็ได้ ประการที่ 2. อุทธรณ์การประเมินต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 30 ภายใน 30 วันนับแต่รับแจ้งการประเมินคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ดังกล่าวต้องประกอบด้วยบุคคลใดบ้างต้องเป็นไปตามที่ประมวลรัษฎากร มาตรา 30

กำหนดไว้เท่านั้น กล่าวคือ (1) ในกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยอธิบดีกรม
สรรพากรหรือผู้แทนผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุดและผู้แทนกรมการปกครอง (2) ใน
ต่างจังหวัด ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้แทนสรรพากรเขตหรือผู้แทน และ
อัยการจังหวัดหรือผู้แทน ตามประมวลรัษฎากรมิได้กล่าวถึงบุคลากรของกรม
ศุลกากรไว้เลยว่าการประเมินภาษีการค้า (ปัจจุบันภาษีมูลค่าเพิ่ม) และภาษี
บำรุงเทศบาล โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมศุลกากรแล้ว ให้อุทธรณ์การประเมิน
ต่ออธิบดีกรมศุลกากรได้โดยตรง ดังนั้น ในส่วนของภาษีการค้า (ภาษีมูลค่าเพิ่ม)
และภาษีบำรุงเทศบาลผู้นำเข้าจะต้องแยกไปอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์ตามมาตรา 30 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งทางปฏิบัติเท่าที่ปรากฏไม่มีกรณี
เช่นนี้ขึ้นมาสู่ศาลเลย โดยผู้นำเข้าจะโต้แย้งคัดค้านการประเมินโดยรวมถึงอธิบดี
กรมศุลกากรแทบทั้งสิ้น ผลในทางคดีจึงออกมาตลอดว่าผู้ต้องเสียภาษีหรือผู้นำเข้า
มิได้อุทธรณ์ในส่วนนี้ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ การประเมินเป็นอันยุติไม่มี
อำนาจฟ้องเพิกถอนการประเมินในส่วนนี้ได้ เมื่อคดีมาถึงศาล ถ้าฟังได้ความดังกล่าว
ข้างต้นศาลชอบที่จะไม่รับฟ้องส่วนนี้ไว้พิจารณา โดยวินิจฉัยว่าไม่มีอำนาจฟ้อง ซึ่ง
คดีนี้ศาลภาษีอากรกลางได้รับวินิจฉัยเรื่องการเรียกเก็บภาษีการค้าและภาษีบำรุง
เทศบาลว่าเป็นการถูกต้องหรือไม่ ศาลฎีกาจึงวินิจฉัยว่าการรับวินิจฉัยดังกล่าว
เป็นการไม่ชอบ เมื่อบรรทัดฐานของคำพิพากษาศาลฎีกาเป็นเช่นนี้มาตลอด ในส่วนที่
เกี่ยวกับภาษีการค้า (ภาษีมูลค่าเพิ่ม) และภาษีบำรุงเทศบาลที่กรมศุลกากรจัดเก็บ
แทนกรมสรรพากร น่าจะต้องมีการแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกับทางปฏิบัติเสีย
โดยให้บุคลากรของกรมศุลกากรเป็นคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์วินิจฉัยเกี่ยวกับ
เรื่องนี้โดยเฉพาะเลยจะเป็นการสอดคล้องกับการจัดเก็บภาษี ซึ่งมีที่มาจากราคา
สินค้าหรือของที่นำเข้ามา ส่วนจะประกอบด้วยผู้แทนจากกรมสรรพากรหรือหน่วย
งานอื่นอย่างไรหรือไม่ เป็นเรื่องต้องพิจารณากันต่อไป หากมีคณะกรรมการพิจารณา

อุทธรณ์เฉพาะเช่นนี้แล้ว จะช่วยทำให้เกิดความเป็นธรรมแก่ประชาชนผู้ต้องเสียภาษี
ยิ่งขึ้น พลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา